



**PUTUSAN**

**Nomor 12211 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, telah memutus perkara Anak:

Nama : **REINALDI alias BAYU bin KARNADI;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/1 Mei 2008;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pongtiku 1 Lorong 07 Nomor 55,  
Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota  
Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 19 Juli 2025;

Anak tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 12211 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tanggal 19 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak REINALDI alias BAYU bin KARNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak REINALDI alias BAYU bin KARNADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Anak berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada di dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisi 5 (lima) sachet kristal bening sabu dengan berat awal 0,2201 gram dan berat akhir 0,1397;
  - 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) sachet kristal bening sabu dengan berat awal 0,1435 dan berat akhir 0,0631;
  - 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) sachet kristal bening sabu dengan berat awal 0,0982 dan berat akhir 0,0478;
  - 1 (satu) buah pembungkus wafer;
  - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 12211 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks, tanggal 22 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak REINALDI alias BAYU bin KARNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Mengenakan tindakan kepada Anak REINALDI alias BAYU bin KARNADI berupa perawatan selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wijaya-Kota Makassar;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisi 5 (lima) sachet sabu dengan berat awal 0,2201 gram dan berat akhir 0,1397 gram;
  - 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) sachet sabu dengan berat awal 0,1435 gram dan berat akhir 0,0631 gram;
  - 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) sachet sabu dengan berat awal 0,0982 gram dan berat akhir 0,0478 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus wafer;
  - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS, tanggal 18 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks tanggal 22 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar pada tanggal 14 Oktober 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 15 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* salah menerapkan hukum dan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 12211 K/Pid.Sus/2025



(Tindakan) dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak memberi efek jera, seharusnya Anak dijatuhi pidana penjara sesuai tuntutan;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan tindakan berupa perawatan selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wijaya-Kota Makassar, tidak salah dan telah menerapkan hukum serta telah mengadili menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu Anak REINALDI alias BAYU bin KARNADI pada rentang waktu hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WITA hingga hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Pongtiku, Lorong 07, Kota Makassar, telah menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Nuntung (DPO) untuk dijual kembali demi keuntungan, dan setelah menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, Anak tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian sedang menguasai dan menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam pembungkus wafer di saku celana belakangnya yang terdiri dari 1 (satu) *sachet* berisi 5 (lima) *sachet* kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat akhir 0,1397 (nol koma satu tiga sembilan tujuh) gram, 1 (satu) *sachet* berisi 3 (tiga) *sachet* kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat akhir 0,0631 (nol koma nol enam tiga satu) gram dan 1 (satu) *sachet* berisi 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis sabu dengan berat akhir 0,0478 (nol koma nol empat tujuh delapan) gram, sehingga perbuatan materiil Anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian serta penerapan sanksi yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya atau diterapkannya hukum tidak sebagaimana mestinya, sedangkan dalam perkara ini *judex facti* telah tepat telah mempertimbangkan dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan;
- Bahwa penjatuhan tindakan berupa perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS), menurut pendapat *judex juris* sudah tepat, penjatuhan tindakan ini sebagai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, sebab melalui tindakan ini Anak akan ditempatkan di Lembaga Sosial, guna menjalani rehabilitasi sosial, menjalani pembinaan mental dan mendapatkan perlindungan agar Anak tidak lagi dimanfaatkan/dilibatkan dalam peredaran gelap Narkotika oleh sindikat peredaran gelap Narkotika, serta dibina agar Anak berkarakter lebih baik, dan bisa mempersiapkan masa depannya dengan baik;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana/tindakan yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dan *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR di PELABUHAN MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **12 Desember 2025** oleh **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

**Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 12211 K/Pid.Sus/2025